



Semana de
**Conhecimentos
Gerais**



Semana de
**Conhecimentos
Gerais**

O cinema nacional e o papel do Estado brasileiro: dos cinejornais à iminente regulação das plataformas de *streaming*

CARLOS GUILHERME VOGEL



Semana de
**Conhecimentos
Gerais**

O que nos vem à
cabeça quando
falamos sobre a
relação entre cinema
e estado?

ANCINE

Condecine

Editais de fomento

INC

Lei do Audiovisual

**F
E
S
T
I
V
A
I
S**

Cota de tela

INCE

EMBRAFILME

Lei Paulo Gustavo

RioFilme

PL do Streaming

FSA

Spicine

Lei Rouanet

Um pouco de história...

Primeira Exibição:

- Em 1896, no Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor;
- Filmes dos irmãos Lumière exibidos com o uso do omniográfico;
- Henri Paillier (exibidor ambulante);

Pioneiros:

- Os irmãos Paschoal e Affonso Segreto realizaram as primeiras filmagens no Brasil (1898);

Contexto Sociocultural:

- O cinema no Brasil refletia as influências europeias e a busca por identidade cultural;

Desafios:

- A falta de infraestrutura e a dependência de equipamentos importados dificultavam o desenvolvimento do cinema nacional;

Primeiros filmes nacionais:

- Produção se desenvolve ao longo dos anos 1910 e 1920, em diversos estados brasileiros (RJ, SP, MG, RS, PE...).



1929:

- *Barro Humano* (Dir. Adhemar Gonzaga, 1929), aspecto técnico elogiado;
- Fundação da Cinédia: primeiro grande estúdio de cinema do Brasil (Rio);

1931:

- *Limite* (Dir. Mário Peixoto, 1931), obra-prima do cinema nacional; cinema experimental;

1930 – antes e depois:

- Apoio do Estado, durante os anos da República Velha (1889-1930) à produção não ficcional;
- Revolução de 1930, a produção cinematográfica passa a ser foco do interesse do Estado;

1932:

- Decreto 21.240/32:

- Instituição do Cine-jornal, “filmado em todo o Brasil e com motivos brasileiros”, para exibição junto às sessões de cinema;
- Instituição de espetáculos infantis, de finalidade educativa;
- Incentivos econômicos às produtoras brasileiras;
- Nacionalização do serviço de Censura.

1934:

- Criação do DPDC - Departamento de Propaganda e Diversão Cultural;

1936:

- Criação do INCE - Instituto Nacional de Cinema Educativo, vinculado ao Ministério da Educação e Saúde;

Decreto nº 21.240, de 4 de Abril de 1932

Nacionalizar o serviço de censura dos filmes cinematográficos, cria a "Taxa Cinematográfica para a educação popular e dá outras providências.

O Chefe do Governo Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil, usando das atribuições que lhe confere o art. 1º do decreto n. 19. 398, de 11 de novembro de 1930:

Considerando que o cinema, sobre ser um meio de diversão, de que o público já não prescinde, oferece largas possibilidades de atuação em benefício da cultura popular, desde que convenientemente regulamentado;

Considerando que os favores fiscais solicitados pelos interessados na indústria e no comércio cinematográfico, uma vez concedidos mediante compensações de ordem educativa, virão incrementar, de fato, a feição cultural que o cinema deve ter;

Considerando que a redução dos direitos de importação dos filmes impressos virá permitir a reabertura de grande número de casas de exibição, com o que lograrão trabalho numerosos desempregados;

Considerando, também, que a importação do filme virgem, negativo e positivo, deve ser facilitada, porque é matéria prima indispensável ao surto da indústria cinematográfica no país;

Considerando que o filme documentário, seja de caráter científico, histórico, artístico, literário e industrial, representa, na atualidade, um instrumento de inigualável vantagem, para a instrução do público e propaganda do país, dentro e fora das fronteiras;

Considerando que os filmes educativos são material de ensino, visto permitirem assistência cultural, cora vantagens especiais de atuação direta sobre as grandes massas populares e, mesmo, sobre analfabetos ;

Considerando que, a exemplo dos demais países, e no interesse da educação popular, a censura dos filmes cinematográficos deve ter cunho acentuadamente cultural; e, no sentido da própria unidade da nação, como vantagens para o público, importadores e exibidores, deve funcionar como um serviço único, centralizado na capital do país,

INCE:

- Foco no desenvolvimento do cinema nacional de caráter educativo;
- O gênero documentário é reconhecido como um grande aliado desse tipo de produção;
- Desenvolve-se paralelamente ao Estado Novo, colaborando para divulgar e moldar junto ao público as ideias vinculadas a esse projeto de governo;
- Edgard Roquette Pinto (diretor) e Humberto Mauro (diretor artístico);
- Similaridade com iniciativas de outros países, tanto os considerados democráticos como os ditatoriais; inspiração vinda de fora, principalmente da Europa;
- Formação geral da população, transmissão de conhecimentos gerais, culturais e históricos;
- Miscigenação racial, cordialidade, não questionamento às políticas de estado;
- Extinto em 1966, sendo vinculado ao recém criado INC, o Instituto Nacional de Cinema, como um departamento deste.



- **1939:** primeira obrigação de no mínimo um longa-metragem nacional por ano na programação de toda sala de cinema;
- **1956:** criação da Comissão Federal de Cinema;
- **1958:** criação do Grupo de Estudos da Indústria Cinematográfica (GEIC);
- **1959:** instituição de uma “reserva de mercado”, com 42 dias por ano destinados obrigatoriamente a filmes de origem nacional;
- **1961:** criação do Grupo Executivo da Indústria Cinematográfica;
- **1962:** criação de um imposto sobre a projeção de filmes estrangeiros, com a Lei de Remessa de Lucros, que vigorará por trinta anos e fornecerá o grosso da receita da Embrafilme até sua extinção;
- **1963:** a reserva de mercado é estendida a 56 dias.
- **1966:** criação do Instituto Nacional de Cinema (INC).
- **1969:** imposição de 63 dias com filmes nacionais;
- **1969:** criação da Empresa Brasileira de Filmes S.A. (Embrafilme).

INC:

- Arrefecimento da chanchada e dos grandes estúdios, ao longo dos anos 1960;
- O Instituto Nacional do Cinema é criado em 1966, pelo Decreto-Lei nº 43/66;
- Desejo de um cinema sob as asas do Estado;
- Surge com o objetivo de formular e executar as políticas governamentais ligadas à cadeia de produção cinematográfica (produção, distribuição, exibição, importação de filmes...);
- Desenvolvimento da indústria cinematográfica e sua promoção no exterior;
- Desvincular o cinema brasileiro de movimentos contraculturais e de vanguarda e valorizar produções menos “perigosas”.

Embrafilme:

- Criada em 12 de dezembro de 1969, como um apêndice do INC;
- Sociedade de Economia Mista;
- Distribuição e promoção de filmes no exterior; realização de mostras e festivais;
- Foco em produções populares, com cuidado artístico e apelo comercial;
- A partir de 1972, passa a atuar na coprodução de filmes, com participação na renda obtidas por essas obras;
- *Independência ou Morte* (1972); *Xica da Silva* (1976); *A dama do loteação* (1978), entre outros;
- Em 1975, com o fim do INC, a Embrafilme assume mais responsabilidades;
- Encerra suas atividades em 1990, deixando o cinema sem nenhum tipo de política pública vigente, o que leva à paralisação da produção cinematográfica nacional.

Anos 1990 – Crise e Retomada:

- Queda acentuada na produção cinematográfica brasileira;
- Lei 8.313/91 / Lei de Incentivo à Cultura / Lei Rouanet:
 - estabelecida nos moldes da chamada Lei Sarney, de 1986;
 - incentivo fiscal;
 - projetos culturais – espectro mais amplo, no campo audiovisual, mais focada em curtas, médias e projetos documentais;
- Lei 8.685/93 / Lei do Audiovisual:
 - cria mecanismos de fomento à atividade audiovisual;
 - prevê uma série de regras para estímulo à produção cinematográfica, envolvendo incentivos fiscais, patrocínio, formas de credenciamentos etc.;
 - rearticulação da produção, em novas bases.

2001:

- Criação da ANCINE – Agência Nacional de Cinema;

2011:

- Lei nº 12.485, que ficou conhecida como Lei da TV Paga:
 - Regula a comunicação de acesso condicionado (TV por assinatura);
 - Cria categorias de canais;
 - Passa a exigir um número de horas de exibição de produção nacional nestes canais, fomentando a produção audiovisual no país;
 - Obrigatoriedade de disponibilizar os canais locais nos pacotes de assinatura;
 - Regulação e fiscalização da atividade.

Anos 2020:

- *Lei Complementar 195/2022:*
 - Conhecida como Lei Paulo Gustavo;
 - Criada para promover ações emergenciais direcionadas ao setor cultural, bastante afetado durante a pandemia de Covid 19;
 - Verbas destinadas a ações culturais de estados e municípios;
 - Pessoas físicas, empresas e associações sem fins lucrativos;
 - Com relação ao audiovisual, envolve diversas atividades:
 - Produções audiovisuais; reforma e manutenção de salas de cinema; apoio a Cineclubes; realização de festivais e mostras; digitalização de obras e acervos; apoio a publicações e pesquisa; licenciamento de obras, etc.



Semana de
**Conhecimentos
Gerais**

ANCINE

Agência Nacional de Cinema

- Criada em 2001;
- Agência reguladora que atua responsável pela regulação, fomento, e a fiscalização do mercado cinematográfico no país;
- Autarquia vinculada ao Ministério da Cultura;
- Registro de empresas vinculadas ao setor;
- Estabelece políticas de fomento, através de incentivo fiscal, financiamento à produção, prêmios;
- Atua com relação a políticas de coproduções internacionais, filmagens estrangeiras no Brasil, participação em fóruns, apoio ao Oscar, etc.



Semana de
**Conhecimentos
Gerais**

FSA

Fundo Setorial do Audiovisual

- Fundo destinado ao desenvolvimento e articulação de toda a cadeia produtiva da atividade audiovisual no Brasil;
- Marco na política pública de fomento ao cinema;
- Produção, distribuição, exibição, comercialização; infraestrutura;
- Fortalecimento do cinema como atividade econômica;
- Credenciamento de agentes financeiros (BNB, BDMG, BNDES, BRDE, Caixa, Finep) que atuam com linhas de crédito;
- Fomento a projetos de coprodução internacional.



Semana de
**Conhecimentos
Gerais**

Condecine

Contribuição para o Desenvolvimento
da Indústria Cinematográfica Nacional

- Instituída em 2001;
- Incide sobre a veiculação, a produção, o licenciamento e a distribuição;
- Modalidades:
 - Condecine Título
 - Condecine Teles
 - Condecine Remessa
- Os valores arrecadados compõem o FSA, financiando o próprio mercado.



Semana de
**Conhecimentos
Gerais**

OCA

Observatório Brasileiro do Cinema e
do Audiovisual

- Portal com dados e informações sobre a atividade cinematográfica no país;
- Informações sobre o mercado, as obras, os agentes econômicos, os dados financeiros;
- Transparência de informações;
- Base para pesquisa e conhecimento.

Cota de tela

Lei 14.814/2024 e Decreto
12.323/2025

- Estabelece a obrigatoriedade de exibição de **obras cinematográficas brasileiras de longa-metragem** na programação dos complexos de exibição pública comercial;
- Ano de 2026;
- Percentual mínimo e diversidade de títulos;
- Variável de acordo com o tamanho do grupo exibidor;
- Por exemplo, complexos com mais salas, devem exibir um número maior de títulos diferentes;
- Percentual aplicado sobre o total de sessões realizadas no ano;
- Aferição: Sistema de Controle de Bilheteria;
- Títulos com CPB emitido.



Semana de
**Conhecimentos
Gerais**

Empresas e agências locais

Fomento em âmbito local

- **RioFilme:**

- Fundada em 1992;
- Empresa pública municipal responsável por apoiar e promover o setor audiovisual no município do Rio de Janeiro;
- Fomento ao desenvolvimento do setor em toda a cadeia de valor, buscando fortalecer tanto a economia quanto a identidade cultural da cidade.

- **Spccine:**

- Fundada em 2015;
- É a empresa de cinema e audiovisual de São Paulo, iniciativa da Prefeitura de São Paulo com foco no desenvolvimento dos setores de cinema, TV, games e novas mídias.



Semana de
**Conhecimentos
Gerais**

O momento atual...

Necessidade de regulação das
plataformas de *streaming*

- **PL do *streaming***

- Projeto de Lei 2.331/2022;
- Cria regras para atuação das plataformas de vídeo e de compartilhamento de conteúdo no Brasil;
- Prevê uma nova modalidade da **Condecine** voltada ao streaming, com cobrança sobre o faturamento bruto das plataformas;
- Cota mínima de conteúdo nacional (classe 20%, PL 10%);
- Janela entre cinema e streaming (9 semanas);
- Aplicação dos recursos;
- Governo: analisar interesses da classe X lobby das plataformas e política externa; pressão diplomática;
- Projeto encontra-se no Senado;
- Exemplos externos: Alemanha (impacto positivo no mercado); França (20% sobre a receita); China (forte regulação); África do Sul (processo em discussão); Índia (regras existentes, mas há disputa sobre responsabilidades dentro do próprio governo);

Fontes de pesquisa:

ABRA. **Clipping Abra**. Lista de e-mails da Associação Brasileira de Autores Roteiristas. Mensagens recebidas semanalmente por <carlosguilhermevogel@yahoo.com.br>.

AMÂNCIO, Tunico. Sob a sombra do Estado: Embrafilme, política e desejo de indústria. In: RAMOS, Fernão Pessoa; SCHVARZMAN, Sheila. **Nova História do Cinema Brasileiro**. Volume 2. São Paulo: Edições SESC São Paulo, 2018.

ANCINE. **Agência Nacional de Cinema**. Sítio oficial. Disponível em: <<https://www.gov.br/ancine/pt-br>>. Acesso em: 16 Fev. 2026.

BARRENHA, Natália Christofolletti. O estado entra em cena (1932-1966). In: RAMOS, Fernão Pessoa; SCHVARZMAN, Sheila. **Nova História do Cinema Brasileiro**. Volume 1. São Paulo: Edições SESC São Paulo, 2018.

BRASIL. **Decreto nº 21.240**, de 4 de Abril de 1932. Disponível em: <<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-21240-4-abril-1932-515832-publicacaooriginal-81522-pe.html>>. Acesso em: 16 Fev. 2026.

DESBOIS, Laurent. **A odisseia do cinema brasileiro**. Da Atlântida à Cidade de Deus. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 2016.

RAMOS, Fernão Pessoa. A retomada: nação inviável, narcisismo às avessas e má consciência. In: RAMOS, Fernão Pessoa; SCHVARZMAN, Sheila. **Nova História do Cinema Brasileiro**. Volume 2. São Paulo: Edições SESC São Paulo, 2018.

RIOFILME. Sítio oficial. Disponível em: <<https://riofilme.com.br>>. Acesso em: 16 Fev. 2026.

SPCINE. Sítio oficial. Disponível em: <<https://spcine.com.br>>. Acesso em: 16 Fev. 2026.

VIANA, Natália. A pedido das Big Techs, embaixada dos EUA pressiona senadores a não regular streaming. **Pública**, 09 Fev. 2026. Disponível em: <<https://apublica.org/2026/02/pl-do-streaming-a-pedido-das-big-techs-embaixada-dos-eua-pressiona-senadores-a-nao-regular-streaming/>>. Acesso em: 18 Fev. 2026.

WHITTOCK, Jesse. German Industry Reacts After Government Sets Production Measures On Streamers & Networks. **Deadline**, 06 Fev. 2026. Disponível em: <<https://deadline.com/2026/02/germany-streaming-tv-network-regulation-reaction-1236710964/>>. Acesso em: 18 Fev. 2026.

Obrigado!



Semana de
**Conhecimentos
Gerais**